Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

(Articles L.3121-58 et suivants du Code du travail)

Entre :

[RAISON SOCIALE], représentée par **[NOM]**, **[QUALITE]**

Et :

[ORGANISATIONS SYNDICALES / CSE / RATIFICATION 2/3]

Préambule

Le présent accord définit les modalités de mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes, dans le respect des garanties de suivi de la charge de travail exigées par la loi et la jurisprudence.

Article 1 — Salariés éligibles

Sont éligibles au forfait jours :

- Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (article L.3121-58)
- Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie

Catégories visées : **[PRECISER LES CATEGORIES / CLASSIFICATIONS]**

Article 2 — Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à **[NOMBRE : max 218]** jours par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié disposant d'un droit complet à congés payés.

Article 3 — Jours de repos supplémentaires

Le nombre de JRS est calculé chaque année : **365 (ou 366) — samedis/dimanches — jours fériés chômés tombant un jour ouvré — 25 jours de CP — [NOMBRE] jours travaillés**.

Article 4 — Modalités de décompte

Un document mensuel de suivi est tenu par le salarié, faisant apparaître les jours travaillés, les jours de repos, les congés payés et les jours fériés. Ce document est validé par le supérieur hiérarchique.

Article 5 — Garanties de suivi de la charge de travail

5.1 — Entretien annuel

Un entretien annuel minimum porte sur : la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation vie professionnelle/personnelle, la rémunération.

5.2 — Droit d'alerte

En cas de difficulté, le salarié peut alerter son supérieur ou la DRH. Un entretien est organisé sous **[8 jours]**.

5.3 — Suivi régulier

Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail et s'assure du respect des repos.

Article 6 — Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ou répondre aux communications professionnelles entre **[HEURE]** et **[HEURE]**, les weekends et jours fériés. **[MODALITES COMPLEMENTAIRES]**

Article 7 — Repos

Repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude journalière ne peut dépasser 13 heures.

Article 8 — Rémunération

La rémunération est forfaitaire, indépendante du nombre d'heures travaillées. Le rachat de jours de repos est possible dans la limite de **[NOMBRE]** jours par an, majorés de **[POURCENTAGE : min 10]** %.

Article 9 — Durée et dépôt

Durée **[INDETERMINEE / DETERMINEE]**. Dépôt sur TéléAccords.

Fait à **[LIEU]**, le **[DATE]**

Pour l'entreprise	Pour les salariés
(Signature)	*(Signature)*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. © En Clair — enclair.media